

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 380/2532 พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งไต้เชียง รุ่งเรือง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 2

พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 มาตรา 101

จำเลยเก็บแร่ไว้ในระหว่างที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุแม้ภายหลังจำเลยจะได้รับ
ใบอนุญาตให้เก็บแร่ได้อีกใบอนุญาตใหม่ก็ไม่มีผลย้อนหลังไปลบล้างหรืออภัยความ
ผิดก่อนได้รับอนุญาต.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2524 เวลากลางวันจำเลยทั้งสองร่วมกัน
มีแร่พลวงน้ำหนัก 71,133 กิโลกรัม มูลค่าแร่ 1,523,880 บาท ไว้ในครอบครองโดย
มิได้รับอนุญาตและมีได้เสียค่าภาคหลวง ทั้งร่วมกันเก็บแร่ดังกล่าวในทางธุรกิจไว้ ณ
โกดังแร่เก็บแร่ของจำเลยที่ 1 โดยมิได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานที่เก็บแร่ขอให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 101, 105, 143, 148, 154 พระราช
บัญญัติแร่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มาตรา 18, 21, 27 และสั่งริบแร่พลวงของกลาง
ทั้งหมด

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 101, 143, 154 ให้ลงโทษปรับจำเลยทั้งสองคนละ 2,000 บาทของกลางริบ ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2524 มีสายลับแจ้งให้พันตำรวจตรีศุภโชค เอี่ยมรัมย์ (ยศขณะเบิกความ) ซึ่งขณะเกิดเหตุรับราชการเป็นหัวหน้าหน่วยสืบสวนปราบปรามภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความผิดกฎหมายอยู่ในโกดังของห้างหุ้นส่วนจำกัดยงไทย์เชียงรุ่งเรือง จำเลยที่ 1 ซึ่งอยู่ที่อำเภอพนัสนิคม พันตำรวจตรีศุภโชคจึงนำกำลังตำรวจไปยังโกดังดังกล่าวและได้ตรวจค้นภายในโกดัง ผลการตรวจค้นได้พบแร่พลวงเงินและแร่พลวงทองบรรจุอยู่ในกระสอบป่านประมาณ 2,000 กระสอบ ต่อมาวันที่ 9 เดือนเดียวกัน ได้ร่วมกับนาย อรรถพล กลิ่นทอง วิศวกรเหมืองแร่จังหวัดชลบุรี ชึ่งนำนักแร่ดังกล่าว ปรากฏว่ามี นัก 71 ดันเศษ ในวันไปชั่งแร่นั้นได้ทราบว่านางพรพิศ ลี้กำจรจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของโกดัง และนางพรพิศได้ให้พนักงานนำใบอนุญาตให้ตั้งสถานที่เก็บแร่ ใบอนุญาตให้ขนแร่ รวม 6 ฉบับ มาแสดงปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.7 ใบอนุญาตดังกล่าวอนุญาตให้ขนแร่ได้ 70 ดัน แร่ที่มีอยู่ในโกดังจึงมีน้ำหนักเกินไป 1 ดันเศษสำหรับใบอนุญาตให้เก็บแร่นั้น หมดอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2523

จำเลยทั้งสองนำสืบว่า แร่ของกลาง จำเลยได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว มีจำนวน 70 ตัน ตอนนำมาเก็บที่โกดังนางพรพิศ ลีกำจร จำเลยที่ 2 ได้ชั่งด้วยตนเอง มีน้ำหนัก 70 ตัน พอดี ใบอนุญาตให้เก็บแร่ที่ขาดอายุนั้น นางพรพิศได้ใช้ให้นายสมพล ไทยภาพร ไปขอต่ออายุเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2524 นายสมพลไปขอต่ออายุต่อนายอุบล นาวุธซึ่งขณะนั้นเป็นทรัพยากรธรณีจังหวัดชลบุรี แต่นายอุบลแจ้งว่าต้องนำสำเนาใบอนุญาตชนแร่จากทรัพยากรธรณีมาแสดงด้วย และนัดให้มาใหม่ในวันที่ 9 เดือนเดียวกัน แต่เย็นวันที่ 6 เดือนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาอายัดแร่ของจำเลย ทรัพยากรธรณีจังหวัดชลบุรีได้ออกใบอนุญาตให้เก็บแร่แก่จำเลยแล้วในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2524ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาเพียงว่า การที่จำเลยทั้งสองเก็บแร่ไว้ในระหว่างที่ใบอนุญาตเก็บแร่เดิมหมดอายุ แต่หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบการกระทำผิดของจำเลยทั้งสองแล้ว จำเลยทั้งสองก็ได้รับใบอนุญาตให้เก็บแร่ได้ใหม่เช่นนี้ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามฟ้องหรือไม่ ปรากฏว่าจำเลยนำสืบยอมรับว่าใบอนุญาตเก็บแร่ของจำเลยหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2523 และพ้นตำรวจตรีศุภโชคพบการกระทำผิดของจำเลยทั้งสองเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2524 แต่เจ้าหน้าที่เพิกออกใบอนุญาตให้จำเลยใหม่เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2524 เช่นนี้ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2524 ซึ่งเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบการกระทำผิดของจำเลย จำเลยย่อมได้ชื่อว่าเก็บแร่ไว้โดยไม่มีใบอนุญาตที่จำเลยนำสืบว่า ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2524 อันเป็นวันก่อนวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบการกระทำผิดของจำเลยนั้น เห็นว่าไม่น่าเชื่อ เพราะนายอุบล นาวุธ ซึ่งขณะเกิดเหตุรับราชการเป็นทรัพยากรธรณีจังหวัดชลบุรี ได้มาเบิกความเป็นพยานจำเลยว่า จำเลยมายื่นขอต่ออายุประมาณวันที่ 19 พฤศจิกายน 2524การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานเก็บแร่ไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตดังฟ้อง แม้ภายหลังจำเลยจะได้รับใบอนุญาตให้เก็บแร่ได้อีกใบอนุญาตใหม่ก็มีข้อความเพียงว่าใช้ได้

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2524 ไม่มีทางที่จะแปลว่าจะใช้ให้มีผลย้อนหลังไปบล้าง
หรืออภัยความผิดที่เก็บแล้วโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นการเก็บโดยได้รับอนุญาต
ได้..."

พิพากษายืน

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-ศิลปชัย มัทธูรศ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ